

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada no recurso manejado pela parte recorrente esteve afetada no representativo da controvérsia - **Tema n. 81** da TNU - (PU no processo n. PEDILEF 0508581-62.2007.4.05.8200/ PB), afetado em 16/08/2012 foi julgado (trânsito em julgado em 30/10/2012), por meio do qual foi elucidada a seguinte questão:

"Saber se o prazo do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, referente ao benefício de pensão por morte, aplica-se aos menores impúberes."

Restou firmada a seguinte tese:

"Contra os menores impúberes não corre o prazo do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91 (art. 198, I, CC/02), devendo o benefício de pensão por morte ser deferido a partir do óbito do instituidor, observada sua quota parte e também a disposição do artigo 77, §1º da Lei n. 8.213/91."(Tema 81 TNU).

Com efeito, depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão que o mesmo se encontra em conformidade com o decidido no tema pela TNU.

A propósito, consta do acordão hostilizado: (...) Óbito de Companheiro/Companheira, Urbana (Pensão por Morte (Art. 74/9)), Pensão por Morte (Art. 74/9), Benefícios em Espécie, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, Competência, Jurisdição e Competência, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Nessas condições, o conteúdo do Acórdão recorrido é consentâneo com o entendimento da TNU, firmado em julgamento de recurso representativo de controvérsia, o que atrai a incidência da regra prevista pelo art. 14, III, *b*, da Resolução CJF n. 586/2019:

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: (...) **III** - *negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado: b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;(...).*

Posto isso, com arrimo no **art. 14, III, b**, da Resolução CJF n. 586/2019 c/c art. 1.030, I, do CPC, **NEGO SEGUIMENTO** ao PU.

Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao juízo de origem.